

AUX UNITES

Interlocuteur: "POLE PROTECTION SOCIALE"

DP 94-1

Objet: **ALLOCATION D'ADOPTION**

Note du **05 mars 1997**

**ALLOCATION PARENTALE
D'EDUCATION**

**EVALUATION FORFAITAIRE
DE LA BASE RESSOURCES**

La circulaire DSS/4A/97/58 du 31 janvier 1997 précise les dispositions nouvelles concernant l'Allocation d'Adoption et l'Allocation Parentale d'Education introduites par la loi n°96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption.

Par ailleurs, le décret n°97-83 du 30 janvier 1997 a modifié les dispositions à appliquer pour la détermination de la base ressources dans les cas d'application de l'évaluation forfaitaire.

I - Allocation d'Adoption

L'Allocation d'Adoption est due aux agents qui adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption.

Elle est versée pendant 21 mois, sous condition de ressources, en faveur d'enfants arrivés au foyer à compter du **1er août 1996**. Son versement interviendra donc au plus tôt avec effet en septembre 1996.

Le plafond de ressources est celui retenu pour l'attribution de l'Allocation Pour Jeune Enfant et tient compte du nombre d'enfants à charge et à naître. Le montant de l'Allocation d'Adoption est égal à celui de l'A.P.J.E.(969 F au 1er janvier 1997) et il est donc possible de verser une Allocation d'Adoption Différentielle (paragraphe 96 de la DP 23-63 du 3 avril 1996).

1 - Règle de cumul

L'Allocation d'Adoption est cumulable

- pendant 9 mois avec une Allocation d'Adoption versée pour un autre enfant.
- avec l'A. P.J. E. 1 ère période jusqu'au 3ème mois de vie de l'enfant,
- avec l'A.P.J.E. 2ème période, pendant 9 mois, à compter du 4ème mois de l'enfant.

Le montant cumulé de l'A.P.J.E. et de l'Allocation d'Adoption est à comparer à celui de l'A.P.E. taux partiel, l'agent devant bénéficier de la situation la plus favorable.

L'Allocation d'Adoption n'est pas cumulable

- avec le Complément Familial,
- avec l'Allocation de Soutien Familial pour un même enfant, - avec l'Allocation Parentale d'Education.

Exemples:

- 1)** Couple sans enfant. Arrivé au foyer en 12/96 d'un enfant, adopté, né en 10/96.
Période de droit à l'allocation d'Adoption : 1/97 à 9/98 (21 mois).
Période de droit à l'A.P.J.E. 1ère période jusqu'en 1/97, A.P.J.E. 2ème période: 2/97 à 9/99.

➔ Cumul Allocation d'Adoption et A. P.J. E. de 1/97 à 10/97.

A compter de 11/97, et jusqu'au mois précédent les 3 ans de l'enfant, seule l'A.P.J.E. doit être servie, cette prestation ouvrant droit à l'A.V.P.F.

- 2)** Couple sans enfant. Arrivé au foyer en 12/96 d'un enfant, adopté, né en 6/95.
Période de droit à l'Allocation d'Adoption : 1/97 à 9/98.
Période de droit A.P.J.E. 2ème période jusqu'en 9/97.

➔ Cumul Allocation d'Adoption et A.P.J.E. 2ème période de 1/97 à 9/97.

Droit A.P.J.E. seule de 10/97 à 5/98.

L'Allocation d'Adoption étant due pendant 21 mois, le foyer a droit à l'Allocation d'Adoption seule de 6/98 à 9/98.

2 - Dispositions transitoires

La loi prévoit une possibilité d'option pour les nouvelles dispositions au profit des parents adoptifs, qui ont perçu au moins une mensualité d'Allocation d'Adoption au 1^{er} août 1996.

Les personnes ayant accueilli un enfant en 7/96 n'ont effectivement pas perçu une mensualité d'Allocation d'Adoption avant la mise en oeuvre des nouvelles dispositions. Elles pourront toutefois (au même titre que les personnes ayant ouvert droit à la prestation de 2/96 à 6/96) bénéficier de la possibilité d'option prévue par la loi.

Compte tenu de la mise en oeuvre tardive du dispositif, le bénéfice des nouvelles mesures devra être étudié par l'unité.

Exemples:

1) Recueil d'un enfant en 4/96.

Le droit à l'Allocation d'Adoption a été ouvert selon les anciennes modalités de 5/96 à 10/96. Le bénéfice des nouvelles dispositions peut être accordé, les conditions de ressources étant satisfaites.

La durée du droit potentiel à la nouvelle Allocation d'Adoption est de 21 mois à compter de 5/96, soit jusqu'en 1/98. Le versement est effectué selon les nouvelles dispositions de 8/96 à 1/98.

2) Recueil d'un enfant en 7/96.

Le foyer dispose d'une possibilité d'option pour le versement de la nouvelle Allocation d'Adoption à compter de 8/96 jusqu'en 4/98. Si la condition de ressources n'est pas remplie, l'Allocation d'Adoption est versée pendant 6 mois au taux de l'A.S.F.

II - Allocation Parentale d'Education

1 - A compter de 8/96, pour les arrivées au foyer depuis cette date, une A.P.E. spécifique est versée pendant un an lorsque l'enfant adoptif est âgé de plus de 2 ans et de moins de 16 ans. La durée de versement est portée à 3 ans en cas d'adoptions simultanées d'au moins 3 enfants.

2 - Actuellement, le droit à l'A. P. E. rang 2 (taux plein ou partiel) et le droit à l'A. P. E. rang 3 et suivants à taux partiel sont ouverts en faveur d'enfants nés à compter de 7/94.

Cette condition est présumée remplie pour les enfants adoptifs arrivés au foyer à compter du 1/7/94. A partir du 1/8/96, un enfant adopté ou recueilli à compter du 7/94 peut ouvrir droit à l'A.P.E. jusqu'à ses 3 ans.

Exemple:

1) Enfant né en 1/94 arrivé au foyer en 8/94. Droit éventuel à l'A. P. E. de 8/96 à 12/96 taux plein rang 2 ou taux partiel quel que soit le rang.

°
° °

III - Evaluation forfaitaire de la base ressources

Nous vous rappelons que cette procédure ne s'applique qu'à l'ouverture du droit :

- en l'absence de ressources imposables et d'activité au cours de l'année en référence des deux conjoints ou concubins ou de la personne seule,
- et si l'un et/ou l'autre exerce(nt) une activité professionnelle lors de l'ouverture du droit ou lors de la création d'une nouvelle cellule familiale (séparation, divorce, veuvage, vie maritale, mariage).

Cette procédure n'était jusqu'à présent utilisée que lorsque l'allocataire déclarait n'avoir disposé d'aucune ressource au titre de l'année civile de référence.

Désormais, l'évaluation forfaitaire des ressources est à appliquer à l'ouverture des droits dès lors que l'allocataire aura disposé de ressources d'un montant inférieur à 50 000 F de revenus nets au titre de l'année de référence.

Cette mesure s'applique au 1er février 1997 à l'ensemble des prestations familiales versées sous conditions de ressources.

Le Chef du Pôle "Protection Sociale"

Christine GOUBET-MILHAUD

Affaire suivie par le pôle "Protection Sociale"